PERSONALWESEN · TAG 09 · FREITAG, 06.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer · Lösung zur Selbstkontrolle

Rechtsvorschriften im Personaleinsatz, Personalbindung und Personalentwicklung

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig. Er enthält Fälle aus verschiedenen Sparten der Nordlicht Gruppe zu beiden Sessions des Tages. Bearbeitungszeit etwa 60 Minuten. Hilfsmittel sind Skripte, Gesetzestexte und ein Taschenrechner. Rechnen Sie Schritt für Schritt, begründen Sie jedes Ergebnis mit der passenden Vorschrift und nehmen Sie Stellung, wo es verlangt ist. Alle Kostenwerte, die als Annahme gekennzeichnet sind, gelten nur für diese Übung.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 64 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 7 Min

Personalleiter Deniz Yildirim plant die Ausgleichsabgabe für 2027. Drei schwerbehinderte Beschäftigte gehen zum 01.01.2027 in Rente, Ersatz ist noch nicht gefunden. Alle übrigen Zahlen bleiben das ganze Jahr gleich. a) Berechnen Sie Pflichtplätze, Beschäftigungsquote und Ausgleichsabgabe für 2027. b) Um wie viel Euro steigt die Abgabe gegenüber heute? c) Wie viele schwerbehinderte Menschen müsste Nordlicht einstellen, damit keine Abgabe mehr anfällt? d) Herr Yildirim meint, die Abgabe sei billiger als jede Einstellung. Nehmen Sie Stellung.

Angabe	Wert
Stammbeschäftigte	269
davon Auszubildende und Umschüler	24
schwerbehinderte Beschäftigte heute	11
Ausgleichsabgabe heute	1.860 Euro je Jahr
Renteneintritte schwerbehinderter Beschäftigter zum 01.01.2027	3 (Annahme)

Musterlösung. a) Arbeitsplätze sind 269 minus 24 = 245, denn Ausbildungsplätze zählen nicht (§ 157 Abs. 1 SGB IX). Pflichtplätze 5 Prozent von 245 = 12,25. Der Bruchteil liegt unter 0,5, also 12 Pflichtplätze. Beschäftigt sind 2027 nur noch 11 minus 3 = 8 schwerbehinderte Menschen. Unbesetzt sind 12 minus 8 = 4 Pflichtplätze. Quote 8 geteilt durch 245 mal 100 = 3,27 Prozent. Das ist die Stufe 3 bis unter 5 Prozent mit 155 Euro je Platz und Monat (§ 160 SGB IX). Abgabe 4 mal 155 Euro mal 12 Monate = 7.440 Euro. b) 7.440 minus 1.860 = 5.580 Euro mehr als heute. c) Es fehlen 4 Pflichtplätze. Nordlicht müsste 4 schwerbehinderte Menschen einstellen, dann sind alle 12 Pflichtplätze besetzt und es fällt keine Abgabe an. d) Rein

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

rechnerisch ist die Abgabe niedriger als die Personalkosten einer neuen Stelle. Die Abgabe ist aber kein Freikauf, denn die Pflicht zur Beschäftigung bleibt bestehen. Neue Beschäftigte bringen außerdem Arbeitsleistung, die Abgabe bringt keine. Die Personalabteilung sollte die Schwerbehindertenvertretung Anja Köhler früh einbinden (§ 178 Abs. 2 SGB IX) und offene Stellen auch für schwerbehinderte Bewerber gezielt öffnen, zum Beispiel mit Hilfe des Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. Im Vorstellungsgespräch darf sie dabei nicht nach einer Schwerbehinderung fragen (§ 164 Abs. 2 SGB IX). Die Abgabe für 2027 wäre bis zum 31.03.2028 zu zahlen.

Das muss vorkommen. 245 Arbeitsplätze und 12 Pflichtplätze mit Begründung (1 Punkt). 4 unbesetzte Plätze und Quote 3,27 Prozent (1 Punkt). Satz 155 Euro und Abgabe 7.440 Euro (1 Punkt). Mehrbelastung 5.580 Euro (1 Punkt). 4 Einstellungen nötig (1 Punkt). Stellungnahme mit Pflicht bleibt bestehen, Arbeitsleistung und Einbindung der Schwerbehindertenvertretung (2 Punkte). Hinweis auf unzulässige Frage oder Zahlungsfrist (1 Punkt).

Frage 2 · 7 Punkte · 7 Min

Eine Sport- und Fitnesskauffrau der Nordlicht Sport leitet Kurse und nimmt Gerätelieferungen an. Sie teilt ihre Schwangerschaft mit. Der errechnete Entbindungstermin ist Dienstag, 22.06.2027. a) Wann beginnt die Schutzfrist? b) Sie möchte bis Dienstag, 08.06.2027, weiterarbeiten. Ist das zulässig? c) Das Kind kommt am errechneten Termin zur Welt. Wann endet das Beschäftigungsverbot und bis wann gilt das Kündigungsverbot? d) Nennen Sie zwei Maßnahmen, die die Personalabteilung sofort für die Einsatzplanung ergreifen muss.

Musterlösung. a) Die Schutzfrist beginnt sechs Wochen vor der Entbindung (§ 3 Abs. 1 MuSchG). 22.06.2027 minus 42 Tage ergibt Dienstag, den 11.05.2027. b) Ja, das ist zulässig, wenn sie sich ausdrücklich zur Arbeit bereit erklärt. Sie kann diese Erklärung jederzeit widerrufen, dann darf sie sofort nicht mehr eingesetzt werden. Die Personalabteilung sollte die Erklärung schriftlich festhalten. c) Nach der Entbindung gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot von acht Wochen (§ 3 Abs. 2 MuSchG). 22.06.2027 plus 56 Tage führt zum Ablauf des Dienstags, 17.08.2027. Auf diese acht Wochen kann sie nicht verzichten. Das Kündigungsverbot gilt während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung, also bis zum 22.10.2027 (§ 17 MuSchG). d) Erstens muss die Personalabteilung den Arbeitsplatz anhand der Gefährdungsbeurteilung prüfen und gefährdende Tätigkeiten sofort streichen, hier zum Beispiel das Tragen schwerer Gerätelieferungen und sehr belastende Kurse. Zweitens muss sie den Dienstplan anpassen und eine Vertretung für die Kurse und für die Zeit der Schutzfristen organisieren, etwa durch Umverteilung im Team oder eine befristete Kraft.

Das muss vorkommen. Beginn 11.05.2027 mit Rechenweg (1 Punkt). Arbeit in der Schutzfrist nur mit ausdrücklicher Erklärung und jederzeit widerrufbar (2 Punkte). Ende des Verbots mit Ablauf 17.08.2027 und absolutes Verbot (1 Punkt). Kündigungsverbot bis 22.10.2027 (1 Punkt). Zwei passende Maßnahmen mit Bezug zu Gefährdungen und Vertretung (2 Punkte).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 3 · 7 Punkte · 6 Min

Eine interne Personaldisponentin der Nordlicht Personal GmbH arbeitet dort seit drei Jahren. Am Freitag, 20.11.2026, beantragt sie per E-Mail, ab dem 01.01.2027 für zwei Jahre auf 25 Stunden zu reduzieren und danach zur Vollzeit zurückzukehren. Die Nordlicht Personal GmbH hat 21 interne Beschäftigte und 140 Zeitarbeitnehmer, die alle ihren Arbeitsvertrag mit der Nordlicht Personal GmbH haben. Auszubildende gibt es dort nicht (Annahme). Neun Beschäftigte sind bereits in Brückenteilzeit. Die Teamleitung meint, die GmbH habe nur 21 Mitarbeiter und müsse den Antrag deshalb nicht prüfen. Prüfen Sie den Antrag und nehmen Sie Stellung.

Musterlösung. Gewünscht ist eine befristete Verringerung mit Rückkehr, also Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG. Maßgeblich ist der Arbeitgeber, also die Nordlicht Personal GmbH. Die 140 Zeitarbeitnehmer haben ihren Arbeitsvertrag mit ihr und sind deshalb ihre Arbeitnehmer, auch wenn sie bei Kunden arbeiten (§ 14 Abs. 1 AÜG). Der Arbeitgeber hat also 21 plus 140 = 161 Arbeitnehmer. Das sind mehr als 45, die Brückenteilzeit ist grundsätzlich möglich. Die Teamleitung irrt, weil sie nur die internen Beschäftigten zählt. Weil die GmbH zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer hat, gilt die Zumutbarkeitsgrenze. 161 geteilt durch 15 = 10,73, angefangen sind 11 Gruppen, also muss sie bis zu 11 Personen gleichzeitig Brückenteilzeit gewähren. Neun sind schon in Brückenteilzeit, die Antragstellerin wäre die zehnte. Die Grenze ist nicht erreicht. Sie ist länger als sechs Monate beschäftigt, die Dauer von zwei Jahren liegt zwischen einem und fünf Jahren, und die E-Mail erfüllt die Textform. Der Antrag muss aber spätestens drei Monate vor dem Beginn gestellt werden. Drei Monate nach dem 20.11.2026 ist der 20.02.2027. Der 01.01.2027 ist deshalb zu früh. Die Personalabteilung sollte mit ihr einen Beginn ab dem 20.02.2027, praktisch etwa zum 01.03.2027, abstimmen. Ablehnen kann der Arbeitgeber nur aus betrieblichen Gründen.

Das muss vorkommen. Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG erkannt (1 Punkt). Zeitarbeitnehmer als Arbeitnehmer des Verleihers mitgezählt, 161 Arbeitnehmer (2 Punkte). Zumutbarkeitsgrenze 11 berechnet und mit 9 verglichen (1 Punkt). Wartezeit, Dauer und Textform geprüft (1 Punkt). Frist von drei Monaten und frühester Beginn 20.02.2027 (1 Punkt). Ablehnung nur aus betrieblichen Gründen, Stellungnahme zur Aussage der Teamleitung (1 Punkt).

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Nordlicht Personal überlässt einen Fachlageristen an eine Spedition. Prüfen Sie den Einsatzverlauf. a) Werden die beiden Einsätze zusammengerechnet? b) Ab wann gilt Equal Pay beim Entgelt? c) Wann endet die Höchstüberlassungsdauer? d) In welcher Form muss der Überlassungsvertrag geschlossen werden, und wer ist für den Arbeitsschutz am Einsatzort mitverantwortlich?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Zeitraum	Einsatz
01.05.2026 bis 31.12.2026	Einsatz bei der Spedition
01.01.2027 bis 28.02.2027	kein Einsatz, Pause
ab 01.03.2027	erneuter Einsatz bei derselben Spedition

Musterlösung. a) Die Pause dauert zwei Monate. Unterbrechungen von bis zu drei Monaten werden zusammengerechnet (§§ 1 und 8 AÜG). Die acht Monate des ersten Einsatzes zählen also mit. b) Equal Pay gilt grundsätzlich nach neun Monaten (§ 8 AÜG). Acht Monate sind verbraucht, der neunte Monat ist der März 2027. Nach Ablauf des 31.03.2027 sind neun Monate erreicht, Equal Pay gilt ab dem 01.04.2027. c) Die Höchstdauer beträgt 18 aufeinanderfolgende Monate (§ 1 AÜG). Nach acht Monaten bleiben zehn Monate. Gerechnet ab dem 01.03.2027 endet die Höchstdauer mit Ablauf des 31.12.2027. d) Der Überlassungsvertrag zwischen Nordlicht Personal und der Spedition ist seit dem 01.01.2025 in Textform möglich (§ 12 AÜG). Der Entleiher ist für den Arbeitsschutz am Einsatzort mitverantwortlich, zum Beispiel für die Unterweisung im Lager.

Das muss vorkommen. Zusammenrechnung wegen Pause unter drei Monaten (1 Punkt). Equal Pay ab 01.04.2027 mit Begründung (2 Punkte). Ende der Höchstdauer 31.12.2027 mit Rechenweg (2 Punkte). Textform und Mitverantwortung des Entleihers (1 Punkt).

Frage 5 · 8 Punkte · 8 Min

Die Nordlicht Logistik GmbH besetzt die neue Schichtleitung im Lager unbefristet aus den eigenen Reihen. a) Berechnen Sie für E und F die Unterdeckung und die Überdeckung und treffen Sie eine begründete Auswahl. b) Welche Maßnahme passt für die Person, die nicht ausgewählt wird? c) F arbeitet bisher in der Disposition. Prüfen Sie, ob eine Versetzung vorliegt und was die Personalabteilung dafür braucht. d) Der Betriebsrat erhält die vollständigen Unterlagen am Donnerstag, 03.12.2026. Wann endet seine Frist und was geschieht, wenn er am 08.12.2026 schriftlich mit Gründen widerspricht?

Merkmal	Soll	E	F
Lagerfachwissen	4	5	4
Führung	4	3	4
Technik und Stapler	3	3	2
Planung	4	3	5

Musterlösung. a) E liegt bei Führung 1 Punkt und bei Planung 1 Punkt unter dem Soll, die Unterdeckung beträgt 2 Punkte. Beim Lagerfachwissen hat E 1 Punkt Überdeckung. F liegt nur

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

bei Technik und Stapler 1 Punkt unter dem Soll, die Unterdeckung beträgt 1 Punkt. Bei Planung hat F 1 Punkt Überdeckung. F hat die kleinere Unterdeckung und erfüllt die Führungsanforderung voll. Deshalb wird F ausgewählt. Die Lücke bei der Technik schließt eine Staplerschulung (Albert, 2026). b) E hat sich beworben und will die Aufgabe, kann sie aber bei Führung und Planung noch nicht ganz. Nach der Eignungs-Neigungs-Matrix passt Schulen und Entwickeln, zum Beispiel ein Führungsseminar und eine Stellvertretung der Schichtleitung. c) F wechselt dauerhaft von der Disposition ins Lager, also in einen anderen Arbeitsbereich für länger als einen Monat. Das ist eine Versetzung nach § 95 Abs. 3 BetrVG. Die Personalabteilung prüft, ob der Arbeitsvertrag die neue Tätigkeit deckt (§ 106 GewO), sonst braucht sie eine Vertragsänderung mit F. Da die Nordlicht Logistik mit 37 Beschäftigten mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat, braucht sie die Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG. d) Die Frist beträgt eine Woche und endet am Donnerstag, 10.12.2026. Der Widerspruch am 08.12.2026 ist fristgerecht. Der Arbeitgeber darf die Versetzung dann nicht einfach umsetzen. Er kann beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung des Betriebsrats zu ersetzen.

Das muss vorkommen. Unterdeckung und Überdeckung für E und F richtig (2 Punkte). Begründete Auswahl von F mit Schulungsbedarf Technik (1 Punkt). Passende Maßnahme für E nach der Matrix (1 Punkt). Versetzung nach § 95 Abs. 3 BetrVG und Prüfung nach § 106 GewO (1 Punkt). Zustimmung nach § 99 BetrVG mit Schwellenwert (1 Punkt). Fristende 10.12.2026 und Ersetzung der Zustimmung durch das Arbeitsgericht (2 Punkte).

Frage 6 · 8 Punkte · 8 Min

Im Kundenservice der Nordlicht Shop GmbH gab es im letzten Jahr viele Abgänge. a) Berechnen Sie die Fluktuationsquote nach der einfachen Formel und vergleichen Sie sie mit der Quote der ganzen Gruppe. b) Berechnen Sie die Fluktuationskosten. c) Schlagen Sie drei Maßnahmen vor, die an den Ursachen ansetzen, und ordnen Sie jede als materiell oder immateriell und nach Herzberg ein. d) Die Maßnahmen kosten zusammen 25.000 Euro im Jahr und sollen die Abgänge auf 2 senken. Berechnen Sie die neue Quote und beurteilen Sie, ob sich das lohnt.

Angabe	Wert
Beschäftigte Nordlicht Shop	23
Abgänge im letzten Jahr (Annahme)	5, davon 4 Eigenkündigungen und 1 Befristungsende
Gründe aus den Austrittsgesprächen	keine Entwicklung 2, Führung 1, Schichtlage 1
Kosten je Abgang (Annahme)	15.000 Euro

Musterlösung. a) 5 geteilt durch 23 mal 100 = 21,74 Prozent. Das ist mehr als doppelt so hoch wie die Quote der ganzen Gruppe von 9,3 Prozent. Der Kundenservice ist also ein Schwerpunkt der Fluktuation. b) 5 mal 15.000 Euro = 75.000 Euro im Jahr. c) Für fehlende

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Entwicklung passt ein Laufbahnplan mit Weiterbildung, etwa zur Teamleitung. Das ist immateriell und nach Herzberg ein Motivator, weil es Aufstieg und Verantwortung bietet. Für die Führung passt eine Schulung der Teamleitung in Feedback und Wertschätzung. Das ist immateriell und wirkt über Anerkennung als Motivator. Für die Schichtlage passt ein Wunschdienstplan oder flexible Arbeitszeit. Das ist immateriell und verbessert die Arbeitsbedingungen, also einen Hygienefaktor. Als materielle Ergänzung wäre ein Jobticket denkbar, ebenfalls ein Hygienefaktor (Holtbrügge, 2026). d) Neue Quote 2 geteilt durch 23 mal 100 = 8,70 Prozent. Es gibt 3 Abgänge weniger, das spart 3 mal 15.000 Euro = 45.000 Euro. Nach Abzug der 25.000 Euro bleiben 20.000 Euro Vorteil. Die Maßnahmen lohnen sich also schon rechnerisch. Dazu kommen Vorteile, die man kaum in Euro messen kann, etwa erhaltenes Wissen, stabile Kundenkontakte und mehr Ruhe im Team. Einschränkung ist, dass die Senkung auf 2 Abgänge nur eine Annahme ist. Die Wirkung sollte deshalb nach einem Jahr mit derselben Formel überprüft werden.

Das muss vorkommen. Quote 21,74 Prozent und Vergleich mit 9,3 Prozent (1 Punkt). Kosten 75.000 Euro (1 Punkt). Drei Maßnahmen passend zu den Ursachen (2 Punkte). Richtige Einordnung materiell oder immateriell und nach Herzberg (1 Punkt). Neue Quote 8,70 Prozent und Einsparung 45.000 Euro (1 Punkt). Nettovorteil 20.000 Euro und begründetes Urteil mit Grenzen der Annahme (2 Punkte).

Frage 7 · 8 Punkte · 8 Min

Im Außenhandel der Nordlicht Handel GmbH wird eine neue Exportsoftware eingeführt. Danach reicht die Qualifikation der Sachbearbeitung nicht mehr aus. Sechs Sachbearbeiter sollen die Software beherrschen, zwei können sie schon. Ein Hersteller bietet ein zweitägiges externes Seminar an. a) Bestimmen Sie den Bildungsbedarf. b) Berechnen Sie die Gesamtkosten, die Kosten je Person und den Anteil der Entgeltkosten an den Gesamtkosten. c) Welche Rechte hat der Betriebsrat in diesem Fall? d) Kann die Nordlicht Handel für die Maßnahme Qualifizierungsgeld nutzen? e) Schlagen Sie je eine Maßnahme für den Transfer und für die Erfolgskontrolle auf der Ebene Ergebnis vor.

Kostenart	Wert je Person
Seminargebühr (Annahme)	540 Euro
Fahrtkosten (Annahme)	35 Euro
Entgelt je Arbeitstag	181,31 Euro
Dauer	2 Tage

Musterlösung. a) Bildungsbedarf = Soll minus Ist = 6 minus 2 = 4 Personen (Ernst, 2026). b) Direkte Kosten 4 mal (540 plus 35) Euro = 4 mal 575 Euro = 2.300,00 Euro. Entgeltkosten 4 Personen mal 2 Tage mal 181,31 Euro = 1.450,48 Euro. Gesamtkosten 2.300,00 plus 1.450,48

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

= 3.750,48 Euro. Je Person 3.750,48 geteilt durch 4 = 937,62 Euro. Anteil der Entgeltkosten 1.450,48 geteilt durch 3.750,48 mal 100 = 38,7 Prozent. Fast zwei Fünftel der Kosten sind also indirekte Kosten, die man leicht übersieht (Albert, 2026). c) Die neue Software ist eine geplante Veränderung, durch die die Qualifikation nicht mehr ausreicht. Deshalb bestimmt der Betriebsrat bei der Einführung der Bildungsmaßnahme mit (§ 97 Abs. 2 BetrVG). Bei der Durchführung und bei der Auswahl der Teilnehmenden hat er ein Mitbestimmungsrecht nach § 98 BetrVG. Außerdem kann er nach § 96 BetrVG verlangen, dass der Bildungsbedarf ermittelt wird. d) Nein. Das Qualifizierungsgeld nach § 82a SGB III setzt eine Maßnahme von mehr als 120 Stunden voraus. Zwei Seminartage liegen weit darunter. Zudem braucht es einen strukturwandelbedingten Qualifizierungsbedarf und eine Betriebsvereinbarung oder einen betriebsbezogenen Tarifvertrag. e) Für den Transfer bespricht die Führungskraft vorher die Ziele und gibt nach dem Seminar jedem Teilnehmenden einen echten Exportauftrag, den er mit der neuen Software abwickelt. Für die Ebene Ergebnis vergleicht man Kennzahlen vorher und nachher, etwa die Bearbeitungszeit je Exportauftrag oder die Zahl fehlerhafter Ausfuhrpapiere (Holtbrügge, 2026).

Das muss vorkommen. Bildungsbedarf 4 Personen (1 Punkt). Direkte Kosten, Entgeltkosten und Gesamtkosten richtig (1 Punkt). Kosten je Person und Anteil 38,7 Prozent (1 Punkt). § 97 Abs. 2 und § 98 BetrVG passend begründet (2 Punkte). Qualifizierungsgeld verneint mit 120 Stunden und weiteren Voraussetzungen (1 Punkt). Je eine konkrete Maßnahme für Transfer und Ergebnis (2 Punkte).

Frage 8 · 6 Punkte · 5 Min

Eine Tourismuskauffrau arbeitet seit dem 01.06.2026 in einer 5-Tage-Woche bei Nordlicht Reisen in Hamburg. 2026 hat sie keinen Bildungsurlaub genommen, 2026 und 2027 bilden ihren Zweijahreszeitraum. Am Montag, 22.02.2027, teilt sie mit, dass sie vom 15.03. bis 19.03.2027 ein anerkanntes Seminar Englisch für Tourismusberufe besuchen möchte. Die Teamleitung antwortet, das gehe nur, wenn sie dafür fünf Tage Erholungsurlaub nehme. Nehmen Sie Stellung.

Musterlösung. Für Nordlicht Reisen in Hamburg gilt das Hamburgische Bildungsurlaubsgesetz, weil der Beschäftigungsort zählt. Sie hat Anspruch auf zehn Arbeitstage innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren (§§ 3 und 4 HmbBUG). Da sie 2026 keinen Bildungsurlaub genommen hat, reichen ihre Tage für das fünftägige Seminar. Der volle Anspruch entsteht nach sechs Monaten Beschäftigung (§ 6 HmbBUG). Sie ist seit dem 01.06.2026 beschäftigt, die Wartezeit ist am 01.12.2026 erfüllt. Ein Sprachkurs für den eigenen Beruf dient der beruflichen Weiterbildung und ist damit ein zulässiger Zweck (§ 1 HmbBUG), das Seminar ist zudem anerkannt. Die Aussage der Teamleitung ist falsch. Bildungsurlaub wird nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet (§ 5 Abs. 2 HmbBUG), und das Entgelt läuft weiter. Ihre 30 Urlaubstage bleiben erhalten. Allerdings hat sie die Teilnahme erst drei Wochen vorher mitgeteilt. Nach § 7 HmbBUG soll die Mitteilung möglichst früh, in der Regel sechs Wochen vorher erfolgen, hier also bis zum 01.02.2027. Die Personalabtei-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

lung sollte das mit ihr besprechen und bei Bedarf einen späteren Termin mit ausreichendem Vorlauf abstimmen, statt Erholungsurlaub zu verlangen.

Das muss vorkommen. HmbBUG wegen Beschäftigungsort (1 Punkt). Anspruch zehn Arbeitstage in zwei Jahren reicht für fünf Tage (1 Punkt). Wartezeit sechs Monate erfüllt (1 Punkt). Zulässiger Zweck berufliche Weiterbildung (1 Punkt). Keine Anrechnung auf den Erholungsurlaub, Aussage der Teamleitung widerlegt (1 Punkt). Mitteilung zu spät, Regel sechs Wochen mit Datum 01.02.2027 und Lösungsvorschlag (1 Punkt).

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Bei Nordlicht Media regelt eine Betriebsvereinbarung zwei Tage mobile Arbeit pro Woche. Ein Texter möchte nun an drei Tagen pro Woche an einem vom Arbeitgeber fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz in seiner Wohnung arbeiten. Geschäftsführerin Kathrin Ahrens sorgt sich, weil viele Beschäftigte abends noch E-Mails beantworten. Beurteilen Sie die Lage aus Sicht der Personalabteilung.

Musterlösung. Einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice hat der Texter nicht. Es kommt auf eine Vereinbarung an. Ein vom Arbeitgeber fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich ist ein Telearbeitsplatz, wenn Wochenarbeitszeit und Dauer der Einrichtung vereinbart sind (§ 2 Abs. 7 ArbStättV). Dann gilt die Arbeitsstättenverordnung, und der Arbeitgeber muss für diesen Platz eine Gefährdungsbeurteilung durchführen (§ 3 ArbStättV, § 5 ArbSchG). Darin gehört auch die psychische Belastung, etwa ständige Erreichbarkeit. Für Telearbeit und mobile Arbeit gelten außerdem das Arbeitszeitgesetz mit Höchstarbeitszeit, Pausen und der Ruhezeit von mindestens elf Stunden (§ 5 ArbZG) und die Pflicht, die Arbeitszeit zu erfassen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG). Wer abends um 22 Uhr E-Mails beantwortet und morgens um 8 Uhr beginnt, verletzt die Ruhezeit. Die Sorge der Geschäftsführerin ist also berechtigt. Sinnvoll sind klare Regeln zur Erreichbarkeit und eine Unterweisung der Beschäftigten (§ 12 ArbSchG). Soll die Betriebsvereinbarung auf drei Tage oder auf Telearbeit erweitert werden, bestimmt der Betriebsrat mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG).

Das muss vorkommen. Kein gesetzlicher Anspruch, Vereinbarung nötig (1 Punkt). Telearbeitsplatz nach § 2 Abs. 7 ArbStättV erkannt (1 Punkt). Gefährdungsbeurteilung mit psychischer Belastung (1 Punkt). ArbZG mit Ruhezeit und Arbeitszeiterfassung (1 Punkt). Beurteilung der abendlichen E-Mails mit konkreter Maßnahme (1 Punkt). Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG (1 Punkt).

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 64.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 59 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 52 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 43 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 32 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 19 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.